

0003075-69.2016.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... Alves Amancio, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, porque em 24 de maio 2016, na Rua José Alves Batista, Jardim Oásis, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, por volta das 16 horas e 45 minutos, supostamente, teria conduzido a motocicleta Honda CBX 250 Twister, ano 2006/2007, de placa original DVH9040, a qual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 3422-1215 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003075-69.2016.8.26.0266

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Klebson Alves Amancio, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, porque em 24 de maio 2016, na Rua José Alves Batista, Jardim Oásis, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, por volta das 16 horas e 45 minutos, supostamente, teria conduzido a motocicleta Honda CBX 250 Twister, ano 2006/2007, de placa original DVH9040, a qual sabia ser produto de furto, pertencente a André Souza da Silva.

O acusado foi preso em flagrante, mas obteve a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 27/28).

Recebida a denúncia em 16/06/2016 (fl. 115), o réu foi citado (fl. 142) e, em audiência de 27/09/2016 foi suspenso o processo, na forma do art. 89 da Lei n.º 9.099, de 1995 (fl. 146).

Após o acolhimento, por duas vezes, de justificativas diante do descumprimento das condições do acordo (fls. 157 e 171), o réu foi preso por outro processo (fl. 173), ensejando a revogação do benefício em 29/03/2019 (fls. 183/184).

O réu foi intimado pessoalmente (fl. 199) e compareceu em cartório, afirmando não ter condições de constituir advogado (fl. 202), de modo que lhe foi nomeado defensor dativo (fl. 202), que apresentou resposta à acusação (fl. 205).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 208/209), foi inquirida uma testemunha em audiência, na qual prejudicado o interrogatório pela ausência do réu (fl. 230), sendo posteriormente encerrada a instrução (fl. 241).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 250/253); e a Defesa postulou a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 255/257).

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova submetida ao crivo do contraditório judicial demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, bem como a sua autoria.

A materialidade foi comprovada pela apreensão da motocicleta (auto de fls. 15/16), pelo registro de ocorrência relativo ao furto anterior (fls. 52/53) e pelo

reconhecimento, pela vítima do crime antecedente, do veículo de sua propriedade, ainda que com alterações após a subtração (fl. 74).

No tocante aos aspectos em que a conduta descrita na denúncia não tem aptidão para deixar vestígios, a materialidade foi corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que, confirmando os elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial, igualmente serviu à demonstração da autoria.

O policial militar Iesus, ouvido em juízo sob o compromisso legal, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram uma motocicleta, sem emplacamento, razão pela qual resolveram abordar o réu, que ao perceber a sua presença tentou empreender fuga, sendo alcançado após breve acompanhamento. Afirmou que nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal, mas ao verificarem a moto constataram que o número do chassi estava suprimido e, ao procederem à identificação pelo número do motor, constataram a anotação de furto do veículo na cidade de Praia Grande. Disse que o réu, na ocasião, alegou ter pego a motocicleta emprestada de um amigo, mas não sabia declinar nome nem endereço de tal pessoa.

Cuida-se de testemunha compromissada e insuspeita, uma vez que nada indica tivesse motivos para incriminar falsamente o réu. No exercício regular da atividade de polícia ostensiva, presenciou a exteriorização da prática criminosa, razão pela qual é testemunha por excelência e seu relato é imprescindível ao descobrimento da verdade. Atribui-se ao seu depoimento, portanto, à minguada de disposição legal em contrário, o mesmo valor de qualquer outra testemunha compromissada; não superior, mas tampouco inferior.

O réu, por sua vez, permaneceu em silêncio na fase policial e, embora devidamente intimado (certidão de fl. 224 e termo de fl. 230), deixou de comparecer à audiência de instrução, deixando precluir a sua oportunidade de autodefesa.

Em suma, existe nos autos prova inequívoca de que o veículo da vítima foi subtraído em 15/05/2016 (fl. 52) e, apenas nove dias depois, foi encontrada na posse do réu, que a conduzia sem emplacamento, com os sinais identificadores suprimidos, e tentou escapar à abordagem policial, demonstrando à sociedade o conhecimento da origem espúria do bem.

A hipótese de ter agido de boa-fé não foi sequer formalmente suscitada e, ainda que o tivesse sido, reclamava da parte do réu, se não prova, ao menos indícios seguros a permitir a apuração, pela Autoridade Policial, da sua veracidade, além da valoração da sua plausibilidade pelo Juízo. O réu, não obstante, não se dignou sequer de declinar o nome do amigo que supostamente lhe teria emprestado o veículo, ao ser questionado informalmente pelos policiais.

De rigor, assim, a condenação nos exatos termos da denúncia. Passo a dosar as penas que ao réu serão impostas.

Ao crime do art. 180, caput, do Código Penal são cumulativamente cominadas, em abstrato, as penas de um a quatro anos de reclusão e multa.

Dentre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, desponta como vetor negativo a culpabilidade, entendida como desvalor concreto da conduta, considerando tratar-se da receptação de motocicleta, que pelo considerável valor relativo representa prejuízo de monta para a vítima indireta.

Pesam ainda as circunstâncias do crime, praticado poucos dias após a infração penal antecedente, oportunidade em que o réu conduzia o veículo com os sinais identificadores suprimidos, demonstrando proximidade com a prática delitiva anterior e atuação concertada para viabilizar o seu proveito, a merecer maior reprovação.

Em vista disso, fixo as penas-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, em um 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e as torno definitivas, uma vez que não incidem, no caso, agravantes nem atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime aberto, uma vez que o réu é primário e que as circunstâncias, conquanto desfavoráveis, não são suficientes a recomendar regência prisional mais gravosa, sobretudo diante da quantidade de pena.

A pena corporal, contudo, não comporta substituição por restritiva de direitos nem

suspensão condicional, porquanto as circunstâncias judiciais desfavoráveis não indicam que a substituição da pena seja suficiente a atender aos fins da pena (art. 44, inc. III, e art. 77, inc. II, ambos do Código Penal), notadamente por haver o réu descumprido as condições do acordo para a suspensão condicional outrora homologada.

Ausente demonstração de condição socioeconômica abastada por parte do réu, o caso comporta o arbitramento do dia-multa no mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito, atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Por essas razões, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, Klebson Alves Amancio, brasileiro, companheiro, auxiliar de serviços gerais, portador do RG n.º 48.790.105 e do CPF n.º 428.398.248-25, filho de Francisco Osvaldo Amâncio e de Maria Das Dores Conceição da Silva Alves, nascido em 04/02/1993, natural de São Miguel dos Campos/AL, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo do crime, atualizado até o efetivo pagamento.

Condeno o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Tendo o réu respondido em liberdade ao processo, sem requerimento em sentido contrário, nada obstante o quebramento da fiança, e em atenção ao regime inicial de cumprimento de pena que foi estabelecido, facúlto o recurso em liberdade.

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento definitiva, certidão da pena de multa e certidão relativa à atuação do Defensor nomeado, nos moldes do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, em especial ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e ao colendo Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição da República, arquivem-se os autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Intimem-se.

Itanhaém, 27 de novembro de 2022.

Guilherme de Siqueira Pastore

Juiz de Direito

(assinatura eletrônica)